

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1297/2537

บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

โจทก์

บริษัทขนส่งเรือด่วนสายใต้ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ 177,000 บาท ทุนทรัพย์ที่พิพาทตามฎีกาของจำเลยในชั้นฎีกาจึงไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง จำเลยจะคำนวณค่าเสียหายในอนาคตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และดอกเบี้ยรวมเข้ากับทุนทรัพย์เพื่อให้เกินสองแสนบาทหาได้ไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามไม่ให้จำเลยเดินเรือประจำทางรับส่งคนโดยสารตามลำน้ำเจ้าพระยาระหว่างท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงท่าช้างวังหลวง กรุงเทพมหานคร ทับเส้นทางการเดินเรือของโจทก์ ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ 177,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้อง (7 ธันวาคม 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จ และใช้ค่าเสียอีกวันละ 3,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะเลิกเดินเรือทับเส้นทางโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท รับเป็นฎีกา เฉพาะข้อ 2 ทั้งหมด และข้อ 3 ทั้งหมดซึ่งเป็นข้อกฎหมาย ส่วนข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 เป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ไม่รับ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เกิน

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ตามฟ้องของ โจทก์ 260,000 บาท และศาลชั้นต้นได้พิจารณาพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินค่าเสียหายจำนวน 177,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยจำนวนร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี กับค่าเสียหาย อีกวันละ 3,000 บาทแก่โจทก์ นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป(7 ธันวาคม 2533) จนกว่า จำเลยจะชำระเสร็จและเลิกเดินเรือทับเส้นทางของโจทก์ เมื่อรวมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อไปและค่าเสียหายอีกวันละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงปัจจุบันแล้วทุน ทรัพย์ในชั้นฎีกาของจำเลยย่อมเกินสองแสนบาทอย่างแน่นอนโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 260,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้ โจทก์ 177,000 บาท ทุนทรัพย์ที่พิพากตามฎีกาของจำเลยในชั้นฎีกาจึงมีจำนวนไม่ เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว จำเลยจะ คำนวณค่าเสียหายในอนาคตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และดอกเบี้ยรวมเข้ากับทุน ทรัพย์เพื่อให้เกินสองแสนบาทหาชอบที่จะกระทำได้อีก ไม่ให้ยกคำร้อง"

(ชลอ ทองแถม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ